

1500016-45.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... preso, razão pela qual praticou o roubo. Indagado, o depoente afirmou ter encontrado a arma utilizada no crime abandonada em um ferro velho.

Por sua vez, a vítima Vivian relatou que estava trabalhando no estabelecimento onde o roubo ocorreu, momento em que um indivíduo usando capuz e capacete aproximou-se, anunciando o assalto. Em seguida, ameaçando-a com uma arma, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

1500016-45.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON RODRIGO PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

EDSON RODRIGO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta de 09h30min, na Rua São Paulo, nº 560, Vila Xavier, nesta cidade e comarca de Birigui, subtraiu coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Vivian Aparecida Paula, consistente em um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo J12, de cor dourada, além da quantia de R\$ 808,00 (oitocentos e oito reais), pertencente ao estabelecimento comercial denominado Minimercado Tem Mais.

A denúncia foi recebida às fls. 137/138. Devidamente citado, o réu ofereceu resposta escrita à acusação às fls. 188/190.

Ratificada a decisão que recebera a denúncia, procedeu-se à instrução, oportunidade em que foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, interrogando-se, posteriormente, o réu (fls. 230/231).

O Ministério Público, em alegações finais apresentadas oralmente, requereu a procedência parcial da pretensão, afastando a causa de aumento relativa à arma de fogo, postulando a condenação do réu como incurso no art. 157, § 2º-A, VII. A defesa, a seu turno, pugnou pela improcedência do pedido e absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão e o afastamento da qualificadora do emprego de arma branca (fls. 235/240).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido formulado na presente ação penal é parcialmente procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada instrução penal, a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/09, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, autos de entrega de fls. 25/26 e 27/28, laudos periciais de fls. 146/150 e 152/155, auto de avaliação de fl. 200, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, restou indubitosa. Vejamos.

Interrogado em Juízo, Edson confessou integralmente a prática delituosa, relatando que, na data dos fatos, estava no período de saída temporária do CPP e necessitava de dinheiro para quitar uma dívida de drogas que havia contraído antes de ser preso, razão pela qual praticou o roubo. Indagado, o depoente afirmou ter encontrado a arma utilizada no crime abandonada em um ferro velho.

Por sua vez, a vítima Vivian relatou que estava trabalhando no estabelecimento onde o roubo ocorreu, momento em que um indivíduo usando capuz e capacete aproximou-se, anunciando o assalto. Em seguida, ameaçando-a com uma arma, o assaltante ordenou que a depoente retirasse todo o dinheiro do caixa, subtraindo a quantia aproximada de R\$ 800,00 (oitocentos reais) e seu aparelho celular, que foram recuperados posteriormente.

Segundo a depoente, foi possível visualizar o rosto do assaltante, uma vez que ele retirou o capuz, tendo, inclusive, deixado seu capacete no balcão. Indagada, afirmou que visualizou o réu na delegacia e o reconheceu sem sombra de dúvidas como o autor do assalto.

A testemunha Marcos Henrique Silva Glória, policial militar, relatou que estava em patrulhamento com sua companheira de trabalho, quando foram informados por populares sobre um roubo praticado no minimercado "Tem Mais". Diante da informação, o depoente fez contato com a vítima, funcionária do estabelecimento, que forneceu as características do assaltante.

Posteriormente, iniciou buscas pela região, ocasião em que avistou e abordou Edson. Realizada revista pessoal, em poder do réu foram encontrados um aparelho celular e R\$ 808,00 (oitocentos oito reais), além de um revólver calibre 22, contendo 06 munições intactas. Indagado, o depoente afirmou que a vítima reconheceu o aparelho celular como de sua propriedade, sendo que a quantia em dinheiro apreendida coincidia com o valor que faltava no caixa do estabelecimento roubado.

No mesmo sentido foram as declarações da policial militar Danielli de Arruda Contel.

Pois bem. Conforme se depreende do conjunto probatório, não restam dúvidas do envolvimento do acusado no delito que ora se apura.

Inicialmente, destaca-se o depoimento da vítima relatando de forma segura e

harmônica a ocorrência do assalto e, principalmente, efetuando o reconhecimento do réu como o indivíduo que praticou o roubo.

Como já asseverado, nos crimes contra o patrimônio, em regra são praticados na clandestinidade, o depoimento da vítima, principalmente quando firme e coerente, constitui importante elemento de prova para fundamentar um decreto condenatório. Nesse sentido: "PROVA – Testemunha – Vítima de crime de roubo – Relevante valor – Reconhecimento – Necessidade de se levar em conta que, no delito em apreço, por suas peculiaridades, uma das quais a clandestinidade, no mais das vezes, é o relato da vítima que vai possibilitar a reconstituição dos fatos e a identificação do agente, autor do crime – Recurso improvido." (Apelação Criminal n. 1.103.338-3/6 – São Paulo – 9ª Câmara Criminal – Relator: Ubiratan de Arruda – 30.1.2008 – V.U.– Voto n. 13.796)

Além do depoimento da vítima, tem-se a confissão judicial que torna a autoria delitiva certa e inquestionável.

Sobre a validade da confissão judicial como meio de prova já se decidiu: "a confissão judicial espontânea, sem margem para divagações doutrinárias ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de prova. Apenas incomum circunstância, por aqui inexistente, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa." (TJSP, Apelação criminal nº 993.08.043793-9, 4ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 09 de setembro de 2008).

Por outro lado, incabível o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Com efeito, a grave ameaça foi exercida com arma inapta a realizar disparos, conforme laudo pericial de fls. 146/150, sendo imperioso o afastamento da majorante em face da ausência de risco à integridade da vítima.

Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO MENOR - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA - RECURSO QUE NADA MAIS SE DISCUTE ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - TESE DEFENSIVA - DECOTE DA MAJORANTE - EMPREGO DE ARMA - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEFICIÊNCIA DA ARMA APREENDIDA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - MODIFICAÇÃO POSICIONAMENTO - AMPLA DEVOLUÇÃO - RECONHECIMENTO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - REDUÇÃO DA REPRIMENDA. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o emprego de arma de fogo, cuja ineficiência restar comprovada, configura somente a grave ameaça, não sendo suficiente para caracterizar a causa especial de aumento de pena prevista o art. 157, § 2º, I, do Código Penal. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Apelação Criminal: APR XXXXX-89.2016.8.13.0479 Passos).

Do mesmo modo, incabível o reconhecimento do emprego de arma branca causa de aumento prevista no § 2º, VII, do art. 157 do Código Penal.

Sobre o tema, leciona Cleber Masson: "A lei não fala em objeto capaz de intimidar, mas, especificamente, em arma, o que impede admitir como tal, por analogia in malam partem, qualquer objeto que não seja arma. A possibilidade de intimidar não tem ocondão de converter brinquedo em arma. Exatamente porque intimida é que o delito se tipifica como roubo, pois, não ocorresse o seu emprego, seria furto. (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 / Cleber Masson. – 11. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018, ob cit. ADI 4.424/DF, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09.02.2012, noticiado no Informativo 654. O Superior Tribunal de Justiça compartilha deste entendimento: Pet 11.805/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3.ª Seção, j. 10.05.2017, noticiado no Informativo 604.)

Dessa forma, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, um decreto

condenatório é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria das penas.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que o réu ostenta maus antecedentes (Proc. nº 0006124-79.2011.8.26.0077, Proc. nº 0007791-23.1999.8.26.0077, Proc. nº 0009290-27.2008.8.26.0077, Proc. nº 0016821-96.2010.8.26.0077, Proc. nº 0018380-25.2009.8.26.0077 e Proc. nº 0200408-29.2002.8.26.0651 – fls. 86/90). Dito isso, fixo as penas-bases em 1/5 acima do mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não se pode ignorar que o réu confessou espontaneamente a prática do delito, sendo a confissão em questão utilizada como fundamento para o decreto condenatório. Contudo, também está presente no caso em questão a circunstância agravante genérica da reincidência (Proc. nº 0005603-08.2009.8.26.0077 - fl. 179). Assim, ficam as circunstâncias em questão compensadas entre si, mantendo-se a pena inalterada.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Ameaça proferida contra sua genitora - Art. 147, caput, do Código Penal - Retratação à representação apresentada tardiamente, após o recebimento da denúncia - Materialidade e autoria comprovadas - Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória - Condenação mantida - Reincidência que se compensa com a atenuante da confissão - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional - Recurso parcialmente provido somente para diminuir a sanção.” (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0002064-21.2015.8.26.0272, Rel. Des. DE PAULA SANTOS, v.u., j. 17.05.2018).

No mesmo entendimento é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “Trata-se a confissão espontânea de circunstância atenuante que diz com a personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo ilegalidade qualquer em sua compensação em sede de individualização da pena, na exata razão de que, pelas suas naturezas, são causas preponderantes, à luz do art. 67 do Código Penal” (REsp 565.407-DF, 6ª T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 16.12.2003, v.u., DJ 16.02.2004, p. 364).

Na terceira fase, não havendo nos autos causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 dias-multa.

O réu não preenche os pressupostos necessários para a substituição da pena aplicada por pena restritiva de direito, tendo em vista que o delito de roubo foi praticado com violência e a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

O réu não poderá recorrer desta decisão em liberdade, pois permanecem os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva e a presente sentença vem apenas a reforçar os requisitos ensejadores de sua prisão. Por identidade de razões, a pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, única modalidade de regime adequada para o gravíssimo crime de roubo.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR EDSON RODRIGO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, tendo em vista a ausência de provas das condições financeiras do réu.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado e o réu não poderá recorrer em liberdade. Expeça-se mandado de prisão.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, o disposto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

Atento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 90 (noventa) dias contados da publicação da sentença, torne os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva"

P.R.I.

Birigui, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA